ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިން

ހައިކޯޓު
މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-B12/21 ކޯޓު އަމުރު (ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކުރުން) 18 އޮކްޓޫބަރު 2026

Prosecutor General v. Abdurraheem Hussain

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރާއިރު ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ގޮތް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭކަމާއި، ހެކިބަސް ނަގައިފިނަމަ ނުވަތަ ކުށުގެ ކޯޓު [illegible] ހާލަތުގެ ބަދަލުވުމެއް ނޫންކަމާއި، ދޫކުރާނަމަ ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރާނެ ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން ދޫކުރެވިދާނެކަމާއި، ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ހައިކޯޓުން އިސްތިޤްރާރުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ފަސްމަންޒަރު

މިއީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދޫކުރި ކޯޓު އަމުރެއްގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ޝަކުވާވެރިޔާގެ ޝަޚްސިއްޔަތު ސިއްރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަށު ކޯޓުގެ ނަޒަރި ނަންބަރުވެސް އެ ގޮތުން ސިއްރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިން 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ފަހަރު މަތިން ބަދަލު ކުރަމުން ގޮސް އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވެއެވެ. މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުން އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ ޢުމުރު 13 އަހަރު ކަމަށް ދައުލަތުން، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި އެދިފައިވެއެވެ.

ދަށު ކޯޓު (ކޯޓުގެ ނަޒަރި ނަންބަރު ސިއްރުކޮށްފައި)

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ޖަރީމާތަކާ ބެހޭ ޚާއްސަ ޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާ އާއި 32 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިން ބަންދުގައި ނުބަހައްޓައިފިނަމަ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅުމާއި، ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާނެކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ދަށު ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. 18 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހު ދައުލަތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތުގައި އަތްލުމުގެ ދަޢުވާ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު، 03 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ޢަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިންގެ ފަރާތުން، އާންމު ކުދިންގެ ޢާއިލާ ސާބިތުކުރުމަށް، ހިނގަމުން ނުކުތް ފުރުޞަތުގެ އިޙްތިމާލު ކުޑަ ކަމަށްވާތީ އާއި، އާނިއަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މިހާރުވާތީ އަދި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމިފައި ނުވާތީ ބަންދު މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ދަށު ކޯޓުން، ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުން ނަގާފައިވާ ހުއްޖަތް ނުކުތް ފުރުޞަތުގެ އިޙްތިމާލު ނެތްކަން އަސާސީކޮށް، ކުރިމަތީ ބަލަމުންގެންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޝަރުޠުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް "ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ނިންމުން" އިން ނިންމައި، ހަމަ އެދުވަހު ކޯޓު އަމުރުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/21 ޤަޟިއްޔާ

ދަށު ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 05 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު، ފަނޑިޔާރު ޝަރީފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފީ 1 (އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ހިންގާ ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާއާއި، 28 ވަނަ މާއްދާއާއި، 30 ވަނަ މާއްދާއާއި، 36 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ހުކުމުގެ ހިސާބު ނަގާ ނިމިފައިވުމަކީ ނުކުތް ފުރުޞަތުގެ އިޙްތިމާލު ނިމިގެން ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް އެކަށީގެންވާ ފިކުރާއި ތަފާސް ސަލާމަތް ބަލަހައްޓަވަންޖެހޭކަމާއި، އިބްތިދާއީ ކޯޓުން އަދި ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ މުޖުތަމަޢުގައި އޮތް ޚަތަރު ބަލައިނުލާކަމެވެ. އިސްތިއުނާފު ދައުލަތު ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމަށް ދަށުކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޖަޒާފައިވާ އިޖްތިހާދުކުރުމަކީ، ކުއްޖާއާ އެއް ސަރަޙައްދެއްގައި އުޅުމަށް ހުއްދަދީ ނުކުތް ފުރުޞަތުގެ އިޙްތިމާލު އެކަން ނުބަލައި ދޫކޮށްލާފައިވާކަމެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އެކަ ފާސްކުރި ސުވާލަކީ، އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލެވިދާނެ ބަންދުކުރުމުގެ އަދި ހާލަތު ބަދަލުވެގެންވެސް އަދި ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ ސަބަބު އަދުލުވެރި ބަލާނުބަލާކަމުގެ ނުކުތާއެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު ބުނެވިގެން (ފަނޑިޔާރު ޝަރީފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމް ތާއީދު ކުރައްވައި) ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ހުކުމުގެ ނިޔަލަށް ބާރުގަދަ ބަދަލުވެފައިވާކަމާއި ބެލެވިދާނެ ސަބަބެއް ނެތްކަމާއި، ކުރިން ނުކުތް ނިންމުން ބަންދުކުރިއިރުވެސް އެކަން ކުރެވިފައި، މުޖުތަމަޢުގައި ހިފެހެއްޓޭ ހުރިހާ ކުދިކުދި އަސްލަމާކުރާ ސަލާމަތް ހިމާޔަތް ނުލިބޭ، ސަލާމަތާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަކީ ޤާނޫނީ ހަމައަކާ ގުޅިގެންނެވޭ ބަލަންވީ ކަމަކެވެ.

ނިންމުން: 18 އޮކްޓޫބަރު 2026 (07 ޖުމާދަލްއޫލާ 1448) ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު އަމުރާއި ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، އިބްރާހީމް ރަޝީދު ބަންދުގައި ބަހައްޓާ ގޮތަށް އެވެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ބަލާ ދަށު ކޯޓަށް 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިދިނުމަ، އެ ހުށަހެޅުމާއެކު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދަށު ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި، ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދިނުން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ހިޝާމު އިސްމާޢީލް ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)).

2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ މީހާ، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދުރާލާތަނަވަސް ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިދާނަމަ، އެ ހާލަތުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާގޮތް ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ޝަރީޢަތުން ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވުމަކީ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ނެތި ދިޔުމެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަބަބަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަންދުކުރި ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

4. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލާނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ޝަކުވާދީފައިވާ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމާޔަތް ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަކީ، އަދި އެ ޝަކުވާތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ބަލައި އެކަށީގެންވާ މަތީ މިންގަނޑެއް ދިރިއުޅުމަށް ކުރެވޭނެ ޝަރުޠުތަކާއެކު ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).

5. ބަންދުކުރުމަކީ ނިސްބަތުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ބަރުދަނާއި ނަތީޖާއަށް، ކުރީގެ ނިޔާގެ ނިމުމާ އާދޭ ހާލަތު ބަދަލުވުން ސަބަބަކަށް ނުވެއެވެ.

6. ޝަރީޢަތުގެނިންމުން ބަންދުކުރަން ފަރާތްތަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ، އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ޤާނޫނީގޮތުން ހިސާބުން ބަލައި އެ މީހެއްގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

7. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ބަންދަށް ބަންދުގައި ދައުލަތުން ފަރާތްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދިފާޢުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަކީ އިސްތިސްނާއެއް ގެއިއިނުމުން ކަމަށްވާއިރު، ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލައަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަކީ އޭގެ ހައްޤެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ބަދީޢު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ)).

8. ބަންދުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ހޫދަވިނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުއަށް އުނިކަމެއްގެ ފުރުން ނުރައްކަލެއް ކުރާނެ މިހާރު ބަންދުން ދޫކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ ދައްކާ މަގެއް ނޫނެވެ.

9. މީހަކު ޝަރީޢަތް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަކަށްޓަކައި، އެ މީހަކު (ޝަރުޢީގޮތުން ނަމަވެސް) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެކަކަށް ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްޖަތެއް ނޫނެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).

10. ހުކިބަސް ނަހައިނިމިކަދިވަމި އަދި ބަންދުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ހަތަރުފަހަރުވާ ބަންދުން ދޫކުރަން ނިންމުމަށްފަހުން، މުޖުތަމަޢުގެ ހައްޤާއި މުއްތަހަމުގެ ހައްޤު މިނިވަންކަން އެންމެ ފައިދާހުރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމެވެ.

11. ކުރިއަށްޖަހަކަން ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ހަމަ ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަވެސް، އެ ކުށާ ޝަރުޢަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމާން ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޝަރުޢީ ވާޖިބުތަކެއް ބަހައްޓައި، އެކަމަ ޝަރުޢީ ވެރިޔަކު ހިމާޔަތްކުރާ ނުވަތަ، ޝަރުޢީކޯޓަށް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަކީ ހުރި އަދިވެސް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ހުރި އަމުރަކީ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. އިސްތިއުނާފުގައި ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލުކޮށްދެއްވުމަށް، ބަންދުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ހުރި މުއްދަތެއް ތެރޭގައި ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށް މައްސަލަ ބަލާ ދުވަސް ކޯޓުން އަންގައި އަމުރުކުރެވިއްޖެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ޝިހާބު އިސްމާޢީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ޝިހާބު އިސްމާޢީލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދިން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.
2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފެދިފައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދޫކޮށްލަންވާނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ބަދަލު ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޝަރީޢަތުން ހުކުމްގެ ހުކުމަށް ނުދިޔައިމަވެސް ހުކުންނަން ނުފޫޒު ޤާނޫނުގެ އިސްތިއުނާފު ނުކޮށް ދިޔައިމަ ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުﷲ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި އަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތީ ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން ހާލަތު ބަދަލުވެފައިނުވާކަމަށް، އެ ކުއްޖާއަށް ނުރައްކާ ހުރިކަމުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިންމުން ކަމަކަށް ބަދަލު ނާންނާނެއެވެ.
2. މިހާރު ޝަރީޢަތް ނިމިފައި ވަޒީފާއަށް ބަންދުން ހުކުމުގައި ގާއިމުކުރެވޭ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބަންދުކުރަނީ ކަމަށް، އެ މިހާރު (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިއަށް ނުކުތް) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ ސަބަބު ނަގާ ހުއްޓަސް ނޫނެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ހަޘިއްދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި އިބްރާހީމް ހަޘިއްދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ވަންދެން ނުތިބޭން އުސޫލެއް ގާއިމުކުރުމެވެ.
2. ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަށް ހުދަފެފައިވާ މިންގެ މަސައްކަތަށް އަވަހަށް ތަޙުޤީޤު ހުށަހަޅުއްވަން އޭގެ ހައްޤެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޒުބައިރު އަލީ އަދި ނާސިފް އަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/13,14 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޒުބައިރު އަލީ އަދި ނާސިފް އަލީ (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހުކުމުގެ ހުކުބަސް ނަގާ ނިމިފައިވުމަކީ ހުކުމްކުރުން ނުޖެހޭ ފުރުޞަތުގެ އިންސާފީ ނިޔާއާ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ހުކުބަސް ނަގާ ނިމުނުފަހުން ހުކުމް ސާބިތު ވާނުވާ ހުކުބަސް ޤާނޫނުގެ ފަރާތުން ކުރި ހަމައިގައި އަނބުރާ ނަންގަވެވޭނެވެ.